

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3287/2533

พนักงานอัยการกองคดีแขวงพระนครใต้

นายบำรุง กิจเจริญ

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 มาตรา 12

ป.อ. มาตรา , มาตรา 20

คำว่าอีกโสดหนึ่ง ตามพระราชบัญญัติการพนัน มาตรา 12 ข้อ 1และปรับด้วยพระราชบัญญัติการพนันไม่มีบทมาตราใดที่บัญญัติไว้มีความหมายว่า อีกสถานหนึ่งเท่ากับกฎหมายบัญญัติให้ลงโทษจำคุกไม่ให้ศาลใช้ดุลพินิจที่จะวางโทษจำคุกสถานเดียวในเมื่อพระราชบัญญัตินั้นวางกำหนดโทษผู้กระทำความผิดทั้งจำคุกและปรับเมื่อไม่มีกฎหมายห้ามศาลย่อมอาศัยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 20ประกอบ มาตรา 17 ซึ่งบัญญัติว่าบรรดาความผิดที่กฎหมายบัญญัติให้ลงโทษทั้งจำคุกและปรับด้วยนั้น ถ้าศาลเห็นสมควรจะลงแต่โทษจำคุกก็ได้ การที่ศาลลงโทษจำคุกจำเลยแต่สถานเดียวจึงชอบแล้ว

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยและนายธงชัย แซ่โจ้ว กับพวกรวม ๕๘ คน ซึ่งศาลแขวงพระนครใต้(พระโขนง) ได้พิพากษาลงโทษไปแล้ว ได้ร่วมกันเล่นการพนันบาคาราตามบัญชี ก.อันดับที่ ๒๗ ห้ายพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ พนันเอาทรัพย์สิน โดยจำเลยเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้ และเป็นเจ้าสำนักจัดให้มีการเล่นการ

พินัยการดังกล่าวกับการพนันถั่วตามบัญชี ก. อันดับที่ ๔ อีกวงหนึ่ง มีผู้เล่นรวม ๓๘ คน เหตุเกิดที่แขวงบางนา เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติการพนันพ.ศ. ๒๔๗๘ มาตรา ๔, ๕, ๖, ๑๒, ๑๓, ๑๕, ๑๗

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติการพนันพ.ศ. ๒๔๗๘ มาตรา ๔, ๕, ๑๒, ๑๕, ๑๗ เวียงกระทังลงโทษฐานเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้การพนันบการา จำคุก ๓ เดือน ฐานเป็นเจ้าสำนักจัดให้มีการเล่นการพนันบการาและถั่วจำคุก ๓ เดือน รวมจำคุก ๖ เดือน ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก ๔ เดือน คำขออื่นให้ยก

โจทก์อุทธรณ์ ให้ลงโทษจำเลยหนักขึ้นและปรับด้วย

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ฐานเป็นเจ้ามือการพนันบการา จำคุก ๖ เดือน ฐานเป็นเจ้าสำนักจัดให้มีการเล่นการพนันบการาและถั่ว จำคุก ๖ เดือน รวมจำคุก ๑๒ เดือน คำให้การขึ้นจับกุมและชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คงจำคุก ๘ เดือนนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่โจทก์ฎีกาว่าการจัดให้มีการเล่นการพนันซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา ๑๒ ข้อ ๑ ซึ่งต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ ๓ เดือนขึ้นไปจนถึง ๓ ปีและปรับตั้งแต่ ๕๐๐ บาท ขึ้นไปจนถึง ๕,๐๐๐ บาท ด้วยอีกโสดหนึ่งและเน้นคำอีกโสดหนึ่งด้วยว่าเป็นบทบัญญัติบังคับให้ศาลต้องลงโทษทั้งจำคุกและปรับจะลงโทษจำคุกสถานเดียวไม่ได้นั้น ศาลฎีกาเห็นว่า ที่กฎหมายบัญญัติว่าตามระวางโทษจำคุกตั้งแต่

๓ เดือนขึ้นไปจนถึง ๓ ปี และปรับตั้งแต่ ๕๐๐ บาทขึ้นไปจนถึง ๕,๐๐๐ บาทด้วยอีก
โสดหนึ่งนั้น คำว่าด้วยอีกโสดหนึ่งมีความหมายว่าอีกสถานหนึ่งเท่ากับกฎหมาย
บัญญัติให้ลงโทษจำคุกและปรับด้วย พระราชบัญญัติการพนันไม่มีบทมาตราใดที่
บัญญัติไม่ให้ศาลใช้ดุลพินิจที่จะวางโทษจำคุกสถานเดียว ในเมื่อพระราชบัญญัตินั้น
วางกำหนดโทษผู้กระทำความผิดไว้ทั้งจำคุกและปรับด้วย เมื่อไม่มีกฎหมายห้ามศาลก็ย่อม
อาศัยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๐ ประกอบมาตรา ๑๗ ซึ่งบัญญัติว่าบรรดา
ความผิดที่กฎหมายบัญญัติให้ลงโทษทั้งจำคุกและปรับด้วยนั้น ถ้าศาลเห็นสมควรจะ
ลงแต่โทษจำคุกก็ได้ ศาลอุทธรณ์ใช้ดุลพินิจลงโทษจำคุกจำเลยแต่สถานเดียวตาม
บทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวนั้นชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(บุญศรี กอบบุญ-เสียง ตริวิมล-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ